CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12345.678901/2024-11

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MEDIANTE REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE EQUIPE POR DEMANDA (UNIDADE DE SERVIÇO TÉCNICO - UST) QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, E A EMPRESA XPTO SOLUÇÕES EM TI LTDA.

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**, órgão da Administração Pública Federal direta, inscrito no CNPJ sob o nº **..*/0001-** , com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco K, Brasília/DF, CEP 70040-906, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Secretário de Gestão e Inovação, Sr. [Nome do Representante], brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº ... e CPF nº ..., nomeado pela Portaria nº ... de ... de ... de 202_, publicada no DOU de ... , e a empresa **XPTO SOLUÇÕES EM TI LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.345.678/0001-99, estabelecida na Rua Techie, nº 100, São Paulo/SP, CEP 01234-000, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. João da Silva, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº ... e CPF nº ..., resolvem celebrar o presente Contrato, com fulcro na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, e mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados de Tecnologia da Informação, sob o regime de dedicação exclusiva de equipe, para o desenvolvimento, evolução e sustentação do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão (SIPG), por demanda, mensurados por Unidade de Serviço Técnico (UST).

CLÁUSULA SEGUNDA – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ESCOPO
2.1. O escopo compreende a execução de serviços de análise, projeto, codificação, teste e implantação de melhorias e correções no SIPG, abrangendo os seguintes módulos:
a) Módulo de Elaboração de Programas (Plano+);
b) Módulo de Acompanhamento Orçamentário (Acompanha+);
c) Módulo de Gestão de Riscos (Risco+).
2.2. Fica vedada a execução de serviços de suporte técnico de infraestrutura (help desk), administração de redes ou bancos de dados, salvo quando intrínsecos ao desenvolvimento das funcionalidades descritas.

CLÁUSULA TERCEIRA – ENTREGÁVEIS TÉCNICOS E CRITÉRIOS DE ACEITE
3.1. Os serviços serão materializados por meio de entregáveis técnicos, que deverão obedecer aos seguintes critérios de aceite:

ID	Entregável Técnico	Critério de Aceite Objetivo
E1	Documento de Arquitetura da Solução (DAS)	Aprovação da CONTRATANTE; Conformidade com o padrão do (e-Ping); Diagrama C4 (Nível 2) completo.
E2	Código Fonte da Funcionalidade "X"	Repositório Git com versionamento semântico; Cobertura de t unitários >= 80%; Ausência de vulnerabilidades críticas no Son
E3	API RESTful para integração com sistema externo	Documentação Swagger/OpenAPI completa; Contratos de inte validados; Testes de integração automatizados com sucesso.
E4	Relatório de Homologação Funcional	Evidência de execução de testes (prints); Checklist de requisito funcionais 100% atendidos; Manifestação formal do Gestor.
E5	Manual do Usuário (versão web)	Disponibilização em formato acessível (PDF/A); Tutoriais em ví funcionalidades-chave; Aprovação da área de negócio.

CLÁUSULA QUARTA – INDICADORES DE NÍVEL DE SERVIÇO (QUALIDADE)

4.1. A qualidade da prestação dos serviços será aferida pelos seguintes indicadores:

a) **IQ1 - Índice de Pontualidade**: Percentual de entregáveis (E1 a E5) entregues dentro do prazo acordado no plano de trabalho. Meta: >= 95%.

b) **IQ2 - Índice de Qualidade de Código**: Média da nota de confiabilidade e segurança no SonarQube, em escala de 0 a 10. Meta: >= 8,5.

c) **IQ3 - Índice de Correções**: Percentual de defeitos críticos corrigidos no prazo de 24h após abertura. Meta: 100%.

d) **IQ4 - Satisfação do Fiscal Técnico**: Avaliação trimestral em escala de 1 a 5. Meta: >= 4,5.

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

5.1. O prazo de vigência do contrato é de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 107 da Lei 14.133/2021.

5.2. As entregas serão realizadas conforme cronograma acordado no Plano de Trabalho aprovado pela CONTRATANTE para cada demanda, respeitando as seguintes metas globais:

a) Mês 1-3: Entrega do Documento de Arquitetura da Solução (E1) e baseline da aplicação.

b) Mês 4-6: Entrega de 3 funcionalidades de complexidade alta (código fonte - E2 e API - E3).

c) Mês 7-9: Ciclo de homologação e entrega de documentação (E4 e E5).

CLÁUSULA SEXTA – VALOR E FORMA DE PAGAMENTO (MEDIÇÃO POR UST)

6.1. O valor global estimado do contrato é de **R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)**.

6.2. A remuneração dar-se-á por demanda, com base na quantidade de **Unidades de Serviço Técnico (UST)** efetivamente executadas e homologadas.

6.3. A UST corresponde a uma hora de serviço técnico especializado, englobando análise, desenvolvimento e testes. O valor da UST é fixado em **R$ 180,00 (cento e oitenta reais)**.

6.4. A medição será feita mensalmente pela CONTRATADA, por meio de Relatório Técnico de Medição, contendo o detalhamento das atividades, a quantidade de USTs executadas (com base no registro de horas apontadas na ferramenta de gestão), e as evidências de execução dos entregáveis (E1 a E5).

6.5. O pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia subsequente ao mês da prestação de serviços, após a devida atestação pela fiscalização do CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) Executar os serviços conforme as especificações técnicas e o plano de trabalho.

b) Alocar equipe técnica qualificada e em regime de dedicação exclusiva a este contrato.

c) Utilizar ferramentas de controle de versão (Git) e integração contínua disponibilizadas pela CONTRATANTE.

d) Comunicar imediatamente à fiscalização qualquer fato que possa interferir no andamento dos serviços.

e) Manter, durante toda a execução contratual, todas as condições de habilitação e regularidade fiscal.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) Proporcionar à CONTRATADA as condições necessárias à execução do objeto, incluindo acesso a sistemas, documentação e infraestrutura.

b) Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados.

c) Convocar a CONTRATADA para reuniões de alinhamento e planejamento.

d) Designar formalmente os gestores e fiscais do contrato.

CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

9.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da CONTRATANTE especialmente designado, na forma do art. 117 da Lei 14.133/2021.

9.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, ou por irregularidades na execução do objeto contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA – PENALIDADES

10.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 156 da Lei 14.133/2021, garantida a prévia defesa.

10.2. O atraso injustificado na execução do objeto sujeitará a CONTRATADA à multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.

10.3. O não cumprimento dos indicadores de qualidade (IQ1 a IQ4) poderá acarretar glosa no pagamento da respectiva medição, proporcional ao descumprimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CRITÉRIOS DE CONFORMIDADE TÉCNICA

11.1. Todos os artefatos de software desenvolvidos deverão estar em conformidade com:

a) Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

b) Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos (e-ARQ Brasil).

c) Padrões de acessibilidade eGov (e-MAG).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS E FORO

12.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões oriundas deste Contrato.

Brasília/DF, 15 de janeiro de 2024.

Pelo CONTRATANTE

[Nome do Representante]

Secretário de Gestão e Inovação

Pela CONTRATADA

João da Silva

Diretor Presidente - XPTO Soluções em TI Ltda.

TESTEMUNHAS:

1. _____ 2. _____

   Nome: Nome:

   CPF: CPF: